TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1496-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 176 (TCE), reclama doña Alejandra Sofía Baeza Pereira, candidata a Alcaldesa por la comuna de Las Cabras en las elecciones municipales de 2024, en contra de la resolución N° G3020, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso de gastos electorales;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo dos observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidata, a saber:

a) Observación N° 4: Se declaró el aporte por "valorización de uso de vehículos de terceros" sin valorización monetaria ni documento de respaldo;
b) Observación N° 6: Se declaró un gasto por $2.380.000 por concepto de servicio de banquetería y alimentación, anulado por nota de crédito, que cumple con los presupuestos del artículo 44 bis de la ley respectiva, sin haber sido informado en la oportunidad legal;

3°) Que la reclamante sostiene, en relación con la Observación N° 4, que se aportaron a la campaña cinco vehículos de propiedad de amigos y familiares; sin embargo, ante el escaso financiamiento obtenido, solo utilizó un vehículo, cuyo certificado de donación acompaña a su reclamo.

Respecto de la Observación N° 6, afirma que desconocía que el gasto debía ser informado con anterioridad a la elección, agregando que el servicio se prestó en el marco de la actividad de lanzamiento de su candidatura en un local cedido por un tercero;

4°) Que, de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que la documentación aportada por la candidatura resulta insuficiente para tener por subsanadas las observaciones.

En relación con la Observación N° 4, consta a fojas 101 que se informaron en total seis aportantes de vehículos para la campaña electoral de la candidatura, acompañándose

únicamente el certificado de donación de uno de ellos. El hecho de no haber utilizado los cinco restantes no exime a la candidata de acreditar la totalidad de los aportes rendidos para dar cumplimiento al estándar exigido por los artículos 46 y 47 de la Ley N°19.884.

Sobre la Observación N° 6, este Tribunal advierte que el gasto cuestionado, correspondiente a "servicio de banquetería y alimentación", se enmarca en la hipótesis del artículo 2°, letra d), de la Ley N° 19.884. En consecuencia, la omisión de informar dicha erogación con anterioridad al día de la elección acarrea el rechazo del gasto por disposición expresa del artículo 47, inciso final, del mismo cuerpo legal.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se rechaza*** la reclamación interpuesta a fojas 176 (TCE)por doña Alejandra Sofía Baeza Pereira, candidata a Alcaldesa por la comuna de Las Cabras, en las elecciones municipales de 2024, en contra de la resolución N°G3020 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1496-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1496-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

210498A8-ADDE-4386-B9D0-13FD2727025D
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.